

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5704/2539

ธนาคาร กรุงไทย พาณิชยกรรม จำกัด

โจทก์

นาย กัมปนาท หิรัญวัฒน์ศิริ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 148 (3), มาตรา 172 วรรคสอง, มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบในจำนวนหนี้ที่จำเลยทั้งสองเป็นหนี้โจทก์ตามบัญชีเดินสะพัดเมื่อบรรยายฟ้องก็กล่าวถึงเวลาขอเปิดบัญชีในวงเงินที่กำหนดและมีการเบิกจ่ายเงินและชำระหนี้กันเป็นระยะเวลาหลายปีจนถึงผลสุดท้ายก็มียอดหนี้ของจำเลยทั้งสองรวมทั้งดอกเบี้ยแม้เอกสารการตั้งบัญชีที่แสดงว่าเป็นหนี้กันอยู่จะแนบมาพร้อมฟ้องเพียงบางส่วนก็นับว่าชัดเจนพอที่จะเข้าใจข้อหาและจำนวนหนี้ได้ดีฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม จำเลยทั้งสองมิได้ต่อสู้คดีไว้ว่าจะต้องรับผิดชอบไม่เกิน 200,000 บาทตามสัญญาเท่านั้นเพียงยกขึ้นโต้แย้งในชั้นอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยจำเลยทั้งสองมิได้โต้แย้งว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในส่วนนี้ไม่ถูกต้องประการใดบ้างกลับโต้แย้งว่าจำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบเกิน 200,000 บาทจึงเป็นฎีกาที่ไม่ชัดเจน เมื่อหนี้ยังไม่ระงับจำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญาแต่ดอกเบี้ยที่คิดมาในฟ้องศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์คิดดอกเบี้ยไม่ชอบสมควรให้คิดใหม่โดยพิพากษาให้ยกฟ้องและไม่ตัดสินคดีโจทก์ที่จะนำคดีมาฟ้องใหม่ซึ่งเป็นอำนาจศาลอุทธรณ์ที่จะพิพากษาได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2520 จำเลยทั้งสองเปิดบัญชีเดินสะพัดประเภทบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับโจทก์ต่อมาวันที่ 1 มิถุนายน 2521 จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีไปจากโจทก์เป็นจำนวน 200,000 บาทโดยถือบัญชีเดินสะพัดดังกล่าวเป็นบัญชีแห่งนี้ และตกลงชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเข้ากับเงินต้นได้ หลังจากนั้นจำเลยทั้งสองเดินบัญชีกับโจทก์ตลอดมา ต่อมาจำเลยทั้งสองผิดสัญญา ดังนั้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2534 โจทก์จึงหักทอนบัญชีเดินสะพัดปรากฏว่าจำเลยทั้งสองเป็นหนี้โจทก์อยู่ 3,568,303.80 บาท โจทก์มีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามจำเลยทั้งสองให้ชำระหนี้ จำเลยทั้งสองเพิกเฉยจำเลยทั้งสองจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปีจากเงินต้นดังกล่าวนับแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2534 จนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 622,937.86 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน 4,191,241.66 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปีจากเงินต้น 3,568,303.80 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันเปิดบัญชีเดินสะพัดกับโจทก์จริง แต่โจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยทั้งสองในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี เพราะเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด และไม่ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยหรือประกาศกระทรวงการคลังนอกจากนี้จำเลยทั้งสองประกอบกิจการเหมืองแร่ ซึ่งตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้เรียกดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 12.5 ต่อปี การคิดดอกเบี้ยของโจทก์จึงตกเป็นโมฆะ และโจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยเกินอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ทั้งต้องคิดแบบไม่ทบต้นด้วย และเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2525 จำเลยทั้งสองได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้วโดยโอนหนังสือมูลภัณฑ์กันชนเป็นเงิน 415,680 บาท กับเงิน 16,000 บาท ให้โจทก์ทั้งได้ขอปิดบัญชีแล้วด้วย สำหรับดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2525 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2534 โจทก์ไม่มีสิทธิคิดเพราะเป็นดอกเบี้ยค้างส่งเกิน 5 ปี ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะมิได้บรรยายว่า

จำเลยทั้งสองกู้ยืมเงินโจทก์ไปจำนวนเท่าใด รับเงินไปเมื่อไร ทั้งไม่ได้แสดงหลักฐานการรับเงินด้วยและไม่ได้ระบุว่าคิดดอกเบี้ยจากต้นเงินจำนวนเท่าใด กับจำเลยทั้งสองได้หักทอนบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด นอกจากนี้จำเลยทั้งสองได้ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ตั้งแต่วันที่ 2520 โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อปี 2535 ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน 1,075,656.84 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

### โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะนำคดีมาฟ้องใหม่

### จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2520 จำเลยทั้งสองได้เปิดบัญชีเดินสะพัดกับโจทก์ในนามของจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 และให้จำเลยทั้งสองมีสิทธิจ่ายเช็คเพื่อถอนเงินจากบัญชีตามเอกสารหมายเลข 9 ต่อมาวันที่ 1 มิถุนายน 2521 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีไปจากโจทก์ในวงเงิน 200,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 18 ต่อปีกำหนดส่งทุกวันสิ้นเดือน ถ้าผิดนัดให้ทบดอกเบี้ยเข้าเป็นเงินต้นและจำเลยที่ 1 ได้มอบหนังสือสำคัญมูลภักดิ์กันชนจำนวน 2594 หาบเป็นเงิน 311,280 บาท ให้โจทก์ไว้เป็นประกันตามเอกสารหมายเลข 11 และจำเลยทั้งสองได้ส่งจ่ายเช็คเบิกเงินไปจากโจทก์

ฎีกาของจำเลยว่า ฟ้องเคลือบคลุมหรือไม่ โดยจำเลยทั้งสองฎีกาโต้แย้งว่า โจทก์มิได้บรรยายให้ชัดเจนว่ากู้ยืมเงินเท่าใด คิดดอกเบี้ยจากเงินต้นเท่าใด แม้จะส่ง การ์ดบัญชีก็แสดงตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2531 ถึงมิถุนายน 2534 ก่อนนั้นไม่มีรายละเอียดใด ๆ นั้น เห็นว่า โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบในจำนวนหนี้ที่จำเลยทั้งสองเป็นหนี้โจทก์ตามบัญชีเดินสะพัด เมื่อบรรยายฟ้องก็กล่าวถึงเวลาขอเปิดบัญชีใน วงเงินที่กำหนด และมีการเบิกจ่ายเงินและชำระหนี้กันเป็นระยะเวลาหลายปี จนถึง ผลสุดท้ายก็มียอดหนี้ของจำเลยทั้งสองรวมทั้งดอกเบี้ย แม้เอกสารการ์ดบัญชีที่แสดง ว่าเป็นหนี้กันอยู่จะแนบมาพร้อมฟ้องเพียงบางส่วน ก็นับว่าชัดเจนพอที่จะเข้าใจ ข้อหาและจำนวนหนี้ได้ดี ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม

ฎีกาประการต่อไปมีว่า จำเลยทั้งสองจะรับผิดชอบไม่เกิน 200,000 บาท ตามสัญญา เท่านั้น เห็นว่า จำเลยทั้งสองมิได้ต่อสู้คดีไว้ เพียงยกขึ้นโต้แย้งในชั้นอุทธรณ์ ศาล อุทธรณ์ภาค 3 ไม่รับวินิจฉัย จำเลยทั้งสองมิได้โต้แย้งว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ในส่วนนี้ไม่ถูกต้องประการใดบ้างกลับโต้แย้งว่าจำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบ 200,000 บาท เป็นฎีกาไม่ชัดเจนจึงไม่เป็นคำฟ้องฎีกาที่ควรจะได้รับการวินิจฉัย ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ฎีกาประการต่อไปที่ว่าหนี้ระงับไปแล้วหรือไม่ จำเลยอ้างว่าได้ชำระหนี้ครบถ้วน แล้ว โดยโอนหนังสือสำคัญมูลภณบัตรกันชนให้โจทก์ 2 ครั้งรวม 49 รายการ เป็นเงิน 415,680 บาท พร้อมเงินสดอีก 16,000 บาท แต่ปรากฏจากคำเบิกความของนายบุญ เหลือ พูลทรัพย์พยานโจทก์ว่า โจทก์ไม่ได้รับเงินตามมูลภณบัตรกันชน จึงไม่ได้ตัด ยอดหนี้จากบัญชีของจำเลยทั้งสองและนายสว่าง พุฒิมาก หัวหน้าทรัพยากรธรณี จังหวัดสุราษฎร์ธานีพยานจำเลยเบิกความว่า หนังสือสำคัญมูลภณบัตรกันชนที่ ทรัพยากรธรณีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ออกให้ตามเอกสารหมายเลข 1 ได้โอนให้ โจทก์ แต่โจทก์ไม่ได้รับเงินซึ่งตรงกับทนายโจทก์ที่ว่าโจทก์ไม่ได้รับเงินตามหนังสือ

สัญญามูลภักดิ์กันชน เห็นได้ว่าโจทก์ยังไม่ได้รับชำระหนี้ครบถ้วน หนี้รายนี้จึงไม่  
ระงับ เมื่อหนี้ยังไม่ระงับ จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบโจทก์ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย  
ตามสัญญา แต่ดอกเบี้ยที่คิดมาในฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่าโจทก์คิด  
ดอกเบี้ยไม่ชอบ สมควรให้คิดใหม่และพิพากษาให้ยกฟ้อง โดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะ  
นำคดีมาฟ้องใหม่ ซึ่งเป็นอำนาจศาลอุทธรณ์ภาค 3 ที่จะพิพากษาได้คำพิพากษาศาล  
อุทธรณ์ภาค 3 ชอบแล้ว

พิพากษายืน

(ก้าน อันนันทน์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์-อำนวยการ หมดเมือง)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |